

東京高等裁判所第2民事部御中

意 見 書

立命館大学大学院法務研究科教授
博士（法学・一橋大学）

三 木 義 一

はじめに

本意見書は、長年税法の研究に従事してきたものとして、本件の争点のうち、原審判決において争点（３）とされている「本件事業が法人税法施行令５条１項３０号ニの非課税規定に該当するか否か」を中心に、できるだけ公正に意見をまとめ、本件処分の適法性を検討したものである。

I 原審判決は明文規定を明白に見落としている欠陥判決

まず、冒頭に指摘しなければならないことは、原審判決の判決理由の明白なミスである。はっきり言えば、裁判官がこのような条文の明文規定を「誤読」若しくは「見落とし」で判決文を書くとは信じがたい。人間である以上ミスはあり得るが、判決文の、しかも中心的な根拠となる条文を、これほど明確に誤読(もしくは、見落とし)している例を見るのは希である。裁判制度及び判決の信頼を損ないかねないミスといわざるを得ない。控訴審では、裁判所の信頼を回復するためにも、このミスの是正を最優先され、本件の課税構成要件を冷静・公正に判断されることを願わずにいられない。

具体的に指摘しよう。原審判決は本件控訴人が行う事業が法人税法施行令５条１項３０号ニの非課税規定（＝以下本件非課税規定と略す）に該当しないことを、次のように述べている。

法人税法施行規則8条所定の要件を満たしていると認められる理容師養成施設又は美容師養成施設における**技芸の教授（技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を除く。）**は、法人税法施行令5条1項30号ニに該当するということができる。この場合には、上記技芸の教授は、いずれも同号に規定する「技芸の教授」には該当しないことになるから、法人税法2条13号に規定する収益事業に該当しないことになる。

イ しかし、法人税法、法人税法施行令及び法人税法施行規則を精査しても、理容師養成施設における技芸の教授及び美容師養成施設における**技芸教授（技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を除く。）**が非課税となる場合に、理容等という技芸に関する免許の付与等のみを行う行為も当然に非課税となるということとはできず、これも非課税となる旨定めた規定又はそのように解する根拠となるべき規定は見当たらない。したがって、理容等という技芸に関する免許の付与等のみを行う行為は、・・・収益事業から外れると解することはできない。

【原審判決 3 1 頁】

このように、原審判決は本件事業が本件非課税規定に該当しないことを根拠づけているが、その根拠として「理容師養成施設又は美容師養成施設における技芸の教授（技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を除く。）」とわざわざ丸括弧で、免許の付与を除くことを明記している。このように免許の付与を除いているのは、そうしないと本件処分を適法とする結論とつながらないからである。

しかし、この丸括弧は本件非課税規定の明文規定に反している。

このことは、次の、本件非課税規定の本文との対比してみれば容易にわかる。

【法人税法施行令5条1項30号】

理容、美容・・・（以下この号において「**技芸**」という。）の**教授**（通信教育による技芸の教授及び**技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。**）のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授（通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。）のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験（学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。）を行う事業

イ・・・略

ロ・・・略

ハ・・・略

ニ 理容師法（昭和22年法律第234号）第3条第3項（理容師試験の受験資格）又は美容師法（昭和32年法律第163号）第4条第3項（美容師試験の受験資格）の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の**教授**で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授」

この規定内容からすると、理容・美容の教授は、原則として収益授業となり、当該「理容・美容の教授」には「理容・美容に関する免許の付与」が含まれていることになる。丸括弧内は「理容・美容の免許の付与を含む」という規定であるから「教授かつ免許付与」のみを「教授」概念に含めているわけではなく、広く「免許の付与」を「教授」概念に含めていることになる。

しかも、同規定は「以下この号において同じ」ことを明文で定め、本件非課税規定であ

る二の「技芸の教授」のところには、上記定義を排除する規定はないのであるから、当然本件非課税規定は次のようになる。

二 理容師法（昭和22年法律第234号）第3条第3項（理容師試験の受験資格）又は美容師法（昭和32年法律第163号）第4条第3項（美容師試験の受験資格）の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授（通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を**含む。**）で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授」

ところが、原審判決によると、この規定が突如何の説明もなく、上記のように「技芸教授（技芸に関する免許の付与その他これに類する行為**を除く。**）」にすり替えられているのである。

なお、原判決は本件非課税規定30号の本文規定の場合の「技芸の教授」には免許の付与が含まれることを明言し、そのことを理由に、本件控訴人の事業が30号本文に該当することを次のように論じている。

収益事業としての技芸の教授には、同号に掲げられた技芸について直接実技の教授を行うもののほか、その技芸に関する免許の付与等が含まれることになる。また、同号の文理上、技芸に関する免許の付与その他これに類する行為は技芸の習得に関する教授と共に自らその免許の付与などを行うものに限られているということとはできない。

…（略）

以上によると、収益事業としての**技芸の教授**には、自ら同号に規定する技芸の習得に関する教授を行った上、その技芸に関する免許の付与等を行う場合のほか、自らは同号に規定する技芸の習得に関する教授を行わないで**その技芸に関する免許の付与等のみを行う場合も含まれる**ものと解するのが相当である。

【原審判決17～18頁】

ここでは、教授には免許の付与が含まれるだけでなく、「免許の付与のみ」を行う場合も含まれることまでが明言されているのである。

したがって、本文規定の解釈に際してそもそも見落としているのではなく、二の規定に

つについてのみ「誤読」若しくは「見落とし」していることになる。なぜ、このようなことになったのかは不明であるが、結論を先に出して、条文を精査しないまま、判決文を書いた結果であるとしか言いようがない。

Ⅱ 本件非課税規定の解釈と本件事業

そこで、原審判決とは異なり、条文を今一度精査しながら、公正に条文解釈をしていく必要がある。

(1) 対象となる事業

まず、本件で争われている事業は控訴人が行っている「登録事業」と「試験事業」である。

前者の登録事業というのは、次のものを言う（原審判決 9 頁参照）。

理容師名簿の備付け、理容師試験の合格者の申請による理容師名簿への登録、訂正及び登録の削除、理容師名簿に登録した者に対する理容師免許証明書の交付、書換え及び再交付、並びに美容師名簿の備付け、美容師試験の合格者の申請による美容師名簿への登録、訂正及び登録の削除、美容師名簿に登録した者に対する美容師免許証明書の交付、書換え及び再交付等である。

後者の試験事業というのは、次のものを言う（原審判決 9 ～ 10 頁参照）。

理容師試験における実施計画の作成、試験問題の作成、学科試験及び実地試験の実施、可否の判定及び試験の実施報告等、並びに美容師試験における実施計画の作成、試験問題の作成、学科試験及び実地試験の実施、可否の判定及び試験の実施報告等である。

また、本件控訴人は、原審の認定によれば、以下のように教授自体は行っていない。

- ①控訴人は、理容及び美容の習得に関する教授を自ら行っていない。
- ②控訴人は、理容師法 3 条 3 項に基づいて厚生労働大臣等から指定を受けた理容師養成施設及び美容師法 4 条 3 項に基づいて厚生労働大臣等から指定を受けた美容師養成施設を有していない。

したがって、「教授」は行わずに、「登録」「試験」事業を独立して行っている本件控訴人の事業が収益事業に該当するか否かが問題となる。

そこで法人税法の規定を精査する必要があるが、収益事業の具体的判断については政令にゆだね、施行令5条は33業種を限定列挙している。本件事業との関係で問題となるのは同令30号であり、次のような事業を原則として収益事業に含めている。

【法人税法施行令5条1項30号】

洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン（レタリングを含む。）、自動車操縦若しくは小型船舶（船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和26年法律第149号）第2条第4項（定義）に規定する小型船舶をいう。）の操縦（以下この号において「技芸」という。）の教授（通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。）

同規定からは、理容・美容の教授及び理容・美容の免許の付与およびこれに類する行為が課税対象となされていることになる。そこで、本件「登録事業」及び「試験事業」がここに含まれるか否かがまず検討されねばならない。

（2）本件「登録事業」及び「試験事業」と「免許の付与その他これに類する行為」

本件控訴人が行っている事業は、厳密に言う、「登録事業」と「試験事業」であるので、30号が対象としている教授事業そのものではない。しかし、同規定は丸括弧で「免許の付与も含む」と規定し、さらに「その他これに類する行為を含む」としている。また、本件の試験・登録は、免許の付与の前提条件となっている（理容師法5条の2第1項、等参照）。そうすると、本件事業のうち試験事業を含むその全部を免許の付与若しくはそれに類する行為に含まれると解することに全く疑問がないとはいえないが、法文の文理解釈としては「免許の付与」に本件事業を含めることは可能であるといえよう。

（3）免許付与等のみの事業

次に、本件控訴人は教授行為自体を行っていない。30号本文の収益事業は本来技芸の教授を対象にしているので、免許の付与も教授自体を行っている者に限定される、と解釈する余地もあり得る。しかし、30号の「免許の付与を含む」という規定の仕方からする

と、「教授」と「免許の付与」が同格に規定されているともいえるので、条文上は、免許の付与のみを独立して行う場合も含まれる解釈することも可能であり、このような解釈を拡大解釈とまでは言えない。

原審判決は、この点について、「自らは同号に規定する技芸の習得に関する教授を行わないでその技芸に関する免許の付与等のみを行う場合も含まれるものと解するのが相当である」として、教授自体は行わずに、免許付与のみを行っている控訴人事業を、理容・美容の教授事業に含むと解している。

被控訴人の主張も、原判決同様、次のように、独立して免許を付与する場合も含むとしている。

収益事業としての「技芸教授業」には、令5条1項30号に掲げられた技芸について直接実技の教授を行うもののほか、その技芸に関する「免許の付与その他これに類する行為」を行うものが含まれることとなる。そして、この場合の技芸に関する免許の付与などの行為は、技芸の習得に関する教授とともに自らその免許の付与などを行うものに限られないから、同一の公益法人等が技芸の習得に関する教授と技芸に関する免許の付与を一体として行う場合に限って免許の付与などの行為についても収益事業課税の対象になるものではなく、**自らは技芸の習得に関する教授を行わないで、その技芸に関する免許の付与などだけを行う場合であっても、独立して収益事業課税の対象になる。**

【被控訴人原審準備書面（1）43頁】

丸括弧内の「免許の付与」に限定規定が付されていないことを考慮すると、条文解釈としては不合理とは言えず、筆者も一応この解釈を前提としておきたい。

そうすると、控訴人の事業は30号の本文規定には一応該当する、ということになる。

ただし、留意しなければならないのは、このように解釈するなら、本号の解釈上は、本文のあとに規定されている（イ）以下の例外規定も、明文規定がない限りは**同様に解されねばならない**、ということである。

（4）30号ニ該当性

法人税法は施行令5条30号本文において、理容・美容教授業を収益事業に含めると規

定しているだけでなく、次の二の例外規定も定めている。

ニ 理容師法（昭和22年法律第234号）第3条第3項（理容師試験の受験資格）又は美容師法（昭和32年法律第163号）第4条第3項（美容師試験の受験資格）の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授」

そこで、本件「登録事業」及び「試験事業」が同号二の非課税規定に該当しないのか否かも検討されねばならない。

その場合、まず留意しなければならないのは「技芸の教授」については、二で独自の定義規定が設けられていないので、30号本文同様「免許の付与その他これに類する行為を含む」ことになる。そして、本文における「教授」には、原審判決及び被告主張のように免許の付与を独自に行う場合も含むのであれば、二についても同様であるので、本件非課税は次のようになる。

理容師法（昭和22年法律第234号）第3条第3項（理容師試験の受験資格）又は美容師法（昭和32年法律第163号）第4条第3項（美容師試験の受験資格）の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授（技芸に関する免許の付与その他これに類する行為（これらを独立して行っている場合も含む）を含む）で財務省令で定めるもの

さて、本件控訴人の行っている「登録事業」及び「試験事業」は理容師法第3条第3項又は美容師法第4条第3項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授を前提としている事業であることは明らかである。

この点、原判決は、本件事業を含まないとしているが、前期のように、条文の明文規定に反する誤読若しくは見落としをしたうえで解釈であるので、全く妥当性を有しない。

また、被控訴人は、30号本文の「技芸の教授」の概念については、前述のように「自らは技芸の習得に関する教授を行わないで、その技芸に関する免許の付与などだけを行う場合であっても、独立して収益事業課税の対象になる」ことを強調しておきながら（被控訴人原審準備書面（1）43頁、等）、二の「技芸の教授」の規定になると突如次のように、「教授」に付随していなければならないかのような矛盾した主張となっている。

以上のとおり、理容師等の免許の付与等の行為は、理容師法及び美容師法上、指定養成施設における養成を前提とするものではあっても、なお、国家資格として独立性を有するものと解されるから、本件各事業は、理容師等の免許を付与する行為として独立性を有するものであって、令5条1項30号二に規定する「指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授」に関する卒業資格等を付与する行為の一環又はこれらに付随して行われる一連の行為ではないことが明らかである。

【被告第2準備書面8頁】

全く整合性を欠いた、場当たりの解釈といわねばならない。

なお、本件規定が免許付与の主体を限定したものだとすれば、本文規定もしくは二の規定のいずれかを次のように修正していなければならない。

- ①法人税法施行令5条1項30号本文に「理容、美容・・・（以下この号において「技芸」という。）の教授（通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。）」とある部分のうち「以下この号において同じ。」を「以下この号（二に掲げるものを除く。）において同じ。」とする。
- ②同号本文は現行どおりとした上、同号二の「養成として行う技芸の教授」の次に「（技芸に関する免許の付与その他これに類する行為については、当該施設において行われるものに限る。）」を挿入する。

しかし、本件規定にはこのような修正定義が設けられていない。

したがって、二の規定は、指定施設において養成として行われている「技芸の教授」について、「免許の付与及びそれに類する行為」を行っている場合には、当該事業を非課税とする趣旨であることになる。

（5）財務省令の定め

次に、本件事業が二の要件に該当すると言うためには「財務省令で定める」ものに該当しなければならない。

この場合の財務省令とは、法人税法施行規則8条の次の規定を意味している。

第八条 令第五条第一項第三十号 ニ（技芸教授業）に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。

- 一 その修業期間（普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間）が昼間課程又は夜間課程にあつては二年、通信課程にあつては三年以上であること。
- 二 その教科課目の授業時間数が理容師養成施設指定規則（平成十年厚生省令第五号）第四条第一項（養成施設指定の基準）又は美容師養成施設指定規則（平成十年厚生省令第八号）第三条第一項（養成施設指定の基準）に定める授業時間数であること。
- 三 その施設（教員数を含む。）が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
- 四 その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
- 五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
- 六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

同規定は、このようにやや抽象的な基準をさだめ、その具体化は実務上理容師養成施設指定規則等に委ねられている。

この財務省令においても、上記6つの要件に該当する「技芸の教授」でなければならぬとされているので、この要件に該当する技芸の教授が行われている場合には、「技芸に関する免許の付与その他これに類する行為（これらを独立して行っている場合も含む）を含む」という施行令の定義がそのまま適用されることになる。

また、上記財務省令では、たとえば「その施設が同時に授業を受ける生徒数に比して十分であると認められること」（8条3号）等のように、抽象的な基準にとどめられているで、これを具体化するために理容師規則があり、たとえば同規則4条1項ヌでは「普通教室の面積は、生徒一人あたり1.65平方メートル以上であること」と定め、省令の抽象的基準を具体化しているのである。したがって、実務上は、財務省規則の要件を満たすように理容師規則によって養成施設が設置されており、本件の解釈においてもそのことを前提としてよいであろう。

第4条 法第3条第3項に規定する理容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。

1 昼間課程に係る基準 イ～ト（略）

チ 同時に授業を行う1学級の生徒数は、40人を標準とすること。

リ 校舎は、教員室、事務室、消毒室、図書室、同時に授業を行う学級の数
を下らない数の専用の普通教室及び適当な数の専用の実習室を備えている
ものであること。

ヌ 普通教室の面積は、生徒1人当たり1・65平方メートル以上であるこ
と。

ル 消毒室の面積は、6・61平方メートル以上であること。

ロ 実習室の面積は、生徒1人当たり1・65平方メートル以上であること。
(以下略す)

（6）条文解釈の結論

こうしてみると、本件「登録事業」及び「試験事業」は30号本文の収益事業の枠の中に含まれるとしても、同号二の例外非課税要件を充足していることになり、結局非課税に該当することになる（仮に、独立性を強調して二に該当しないことを主張するのであれば、本文の「技芸の教授」そのものにあたらなくなるので、いずれにせよ、現行法の下では課税対象ではない）。

したがって、本件各事業を収益事業に該当するとして行われた本件処分は違法といわざるを得ない。

なお、このような条文解釈の結論は、以下のように、収益事業課税の趣旨からみた実質的合理性も有しているのである。

Ⅲ 公益法人課税の根拠と本件事業

(1) 公益法人原則非課税の意味

上記の条文解釈は、現行法人税法が前提としている「公益法人原則非課税の法理」からしても実質的な合理性を有しており、条文の素直で合理的な解釈を犠牲にしても課税しなければならない合理的理由がないことを、以下念のために、述べておきたい。

まず、公益法人が非課税とされてきた理由を今一度確認しておこう。昭和 25 年まで公益法人は非課税であったが、その中心的理由は、①「公益法人は専ら公益を目的として設立され、営利を目的としないというその公益性」と、②「たとえ収益事業を行ったとしても、それから生じる利益は特定の個人に帰属する性格のものでない」という点にあった。

ところが、この非課税制度が濫用された面もあり、昭和 25 年の改正で収益事業については課税することとしたが、原審判決も指摘するように、その主たる狙いは民間企業との競合であった。

主として一般営利企業との競合関係があり、課税の均衡を損なうものについて法人税を課税するという考え方から、収益事業として、昭和 22 年に現在の事業税に移行して廃止された旧営業税法において課税されていた 29 の業種をそのまま法人税法において限定列挙することとされた。

【原審判決 14 頁】

したがって、筆者の前記・条文解釈が実質的にも合理的といえるためには、①、②の要件を満たしていることと、③民間との競合関係にないこと、を述べておかねばならない。

(2) 事業の公益性

まず、①は公益法人が本来国や自治体が行うべき公益的活動を行い、そのことによって国等は本来支出すべき歳出の軽減がもたらされている、ということを意味している。公益法人の活動によって、国や自治体が十分にまかなえない公益サービスが提供されることにより本来国等がなすべき財政支出が相当軽減されている。そうである以上、そのような団体を課税せずに、むしろ公益的活動の増進を図り、歳出の軽減を図ることにより積極的な意義があったからである。

本件「登録事業」及び「試験事業」は基本的に公益活動に含まれることはあえて強調するまでもないであろう。本件各事業は「財団法人 理容師美容師試験研修センター寄付行為第 3 条」にいう事業であり、この事業により公共団体の事務負担（租税負担）が軽減され、また、本件事業が「公衆衛生の向上に寄与することを目的」とするものであることは

疑いようもないからである。

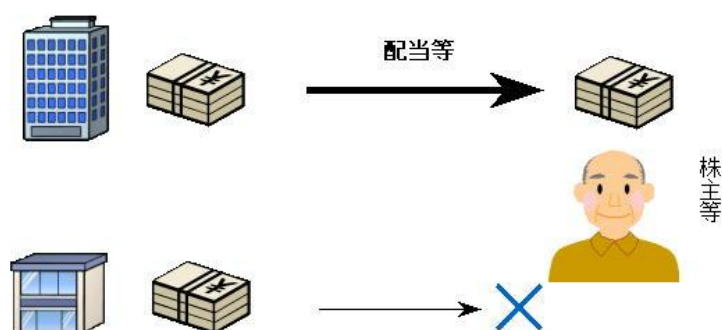
(3) 利益の個人への帰属

次に、②は法人税法の本質に関係している。法人税は、所得税法における配当控除が象徴するように（所得税法 92 条）、法人の利益は本来株主のもので、株主が配当として受け取る個人所得の前取りとして構成されている。これがいわゆる法人擬制説的法人税といわれ、法人間の受取配当益金不算入制度（法人税法 23 条）、比例税率（同法 66 条）などもこの現れである。

つまり、法人税というのは最終的に個人に帰属する利益の前取りであるから、法人の利益が最終的には個人に分配されることを前提としている。

これに対して、公益法人は、民法第 34 条により主務官庁の許可を得て法人格を取得し、「営利ヲ目的トセサル」法人でなければならない（なお、平成 18 年 5 月の改正により準則主義と認定制度に切り替えられている）。これは通常、事業によって得た利益を社員に分配することを目的としないことを意味するものと解されており、それ故、実務上、残余財産を社員に分配する旨の定款の規定は、公益法人の性質上無効であるとされ（昭和 47 年 9 月 12 日付け法務省民事局第 4 課長回答など）、また、各社員の払込済出資額を限度として持分を各社員に払い戻すものとする定めを定款に置くことも、公益法人の性質上妥当でないとされてきた（昭和 41 年 12 月 20 日付け法務省民事局第 4 課長回答）。財務省の「財務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令」（平成 15 年 3 月 20 日財務省令第 10 号）に基づく残余財産の許可基準においても「特定の者の利益のために処分されないこと」とされていた。

法人税の存在意義



公益法人非課税の根拠

つまり、公益法人は利益を得ても、社員には配分することはなく、社員は公益法人活動から個人所得としての配当を受けることがなく、個人所得税の前取りとしての法人税の対象にする必要が本来ないのである。

本件事業主体である「財団法人 理容師美容師試験研修センター」も、公益法人である以上当然ではあるが、「寄付行為」規定において、次のように定めている。

第37条 この法人が解散の時に有する残余財産のは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

したがって、本件控訴人に帰属した利益にあえて、所得税の前取りとしての法人税を課さねばならない積極的な理由はないことになる。

（４）民間との競合（イコール・フィッティング）

以上のように、本件事業は①②の要件は満たしているが、③の民間との競合関係が認められる場合には、①②に係わらず、課税の方が実質的に合理的となることがありうる。

しかし、本件各事業は法律上の資格に係わる公的な事業であり、民間業者が競合関係に立つ余地は全くない。

したがって、本件事業については実質的にも課税する合理的な根拠はない、といわざるをえない。

まとめ・結論

以上のように、本件控訴人の「登録事業」及び「試験事業」は、条文の文言解釈からして法人税法施行令5条30号二の非課税に該当している。また、このような条文解釈が収益事業課税の趣旨に実質的にも該当しており、条文解釈を歪めてあえて課税しなければならない積極的理由や実質的合理性も存在していない。

したがって、本件「登録事業」及び「試験事業」を法人税法施行令5条30号の本文に該当し、かつ、二に該当しないとして行った本件更正処分及びそれに付随する加算税各処分はいずれも違法であり、取消を免れないと解さねばならない。

意見書作成者の略歴及び主要著書

一 略歴

昭和25年生まれ

昭和48年 3月 中央大学法学部卒業

昭和50年 3月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和50年11月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和55年 4月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和55年10月 同 助教授

平成 4年 4月 東京大学社会科学研究所助教授併任
(5年3月まで)

平成 5年 3月 法学博士(一橋大学)

平成 5年 4月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 6年 4月 立命館大学法学部教授

平成16年 4月 立命館大学大学院法務研究科教授(学部も併任)
現在に至る

*平成10年4月～10月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官

*平成18年4月～ 北京大学財經法研究センター客員教授

二 主要著書

『よくわかる税法入門(第3版)』(有斐閣、2006年)

『判例分析ファイルⅠ・Ⅱ・Ⅲ』(税務経理協会・共編著・2006年)

『日本の税金』(岩波新書、2003年)

『相続・贈与と税をめぐる判例総合解説』(信山社、2005年)

『実務家のための税務相談(民法編)(第2版)』(有斐閣、2006年)

『日韓国際相続と税』(加除出版・2005年)

『世界の税金裁判』(清文社・2001年)

等多数有り。

学術論文や税法判例研究等多数有り。